

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1390/2537

นาย พงษ์ศักดิ์ ทอง ดี
บริษัท ไทย ชูชูกิ มอเตอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 3, มาตรา ข้อ 11, มาตรา ข้อ 34

โจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานขับรถของจำเลยมีเวลาทำงานตามปกติ
แน่นอนตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาดังนั้น ระยะเวลาทำงานที่นอกเวลาปกติ
นี้ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา มีสิทธิได้รับเงินค่าล่วงเวลาตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยการที่นายจ้างทำสัญญาจ้างดเว้นไม่จ่ายค่าล่วง
เวลาให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ โจทก์จึงมีสิทธิได้ค่าล่วง
เวลา

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2521 โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ครั้งสุดท้าย
ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ เวลาทำงานปกติคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8 ถึง 17
นาฬิกา เวลาพัก 12 ถึง 13 นาฬิกา ต่อมาวันที่ 20 มกราคม 2535 จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าโจทก์ทำงานมา

เกินกว่า 3 ปี แล้ว มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 43,950 บาท และมีสิทธิได้รับ
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 7,325 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการ
เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเวลา 5
ปี เป็นเงิน 439,500 บาททั้งจำเลยมีข้อกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างที่ออก
จากงานโจทก์มีอายุงานถึง 13 ปี 9 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับร้อยละ 75
ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย 7,325 บาท คู่กรณีด้วยอายุงานเป็นปีโดยนับปีที่ 6 เป็นปีแรก
ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจากจำเลยเป็นเงินจำนวน 43,950 บาท แต่จำเลยไม่
จ่ายให้ ในระหว่างที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยให้โจทก์ทำงานล่วงเวลา กล่าวคือ
เริ่มปฏิบัติงานโดยไปรับรถและขับรถให้ผู้จัดการชาวญี่ปุ่นของจำเลยตั้งแต่เวลา 6.30
นาฬิกาทุกวัน และในเวลาเย็นหลังเลิกงานจำเลยให้โจทก์อยู่คอยขับรถไปส่งผู้จัดการ
ชาวญี่ปุ่นกลับที่พักทุกวัน ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับค่าทำงานล่วงเวลาจากจำเลยตั้งแต่
เวลา 6.30 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาจนกระทั่งส่งผู้จัดการชาว
ญี่ปุ่นของจำเลยกลับถึงที่พัก แต่จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาให้โจทก์เพียงชั่วระยะเวลา 17
นาฬิกา ถึงเวลาที่โจทก์ขับรถออกจากบริษัทจำเลย จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาให้โจทก์
ขาดไป 2 ชั่วโมง 30 นาทีทุกวัน โจทก์ขอคิดค่าล่วงเวลาจากจำเลยนับแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2533 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2535 โดยนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2533 โจทก์ทำงานล่วงเวลาในวันทำการปกติเป็นเวลา 214 วัน
คิดเป็นชั่วโมงทำงานล่วงเวลา 535 ชั่วโมง และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวัน
ที่ 29 มกราคม 2535 คิดเป็นชั่วโมงทำงานล่วงเวลา 590 ชั่วโมง รวมชั่วโมงทำงาน
ล่วงเวลา 826 ชั่วโมง โจทก์มีสิทธิได้รับค่าทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติอัตรา
ชั่วโมงละ 85.75 บาท รวมเป็นค่าล่วงเวลาจำนวน 37,814.28 บาท การที่จำเลยไม่
ชำระเงินดังกล่าวทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปีจากต้นเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินบำเหน็จ และค่าเสีย
หาย และในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงินค่าล่วงเวลานับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์

2535 เป็นต้นไป ขอให้บังคับจ่ายค่าล่วงเวลาจำนวน 37,814.28 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ จ่ายค่าชดเชยจำนวน 43,950 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 7,325 บาท เงินบำเหน็จจำนวน 43,950 บาท ค่าเสียหายจำนวน 439,500 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 ไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งพนักงานขับรถตั้งแต่เดือน เมษายน 2521 จนถึงเดือนมกราคม 2535 จริ่งระหว่างที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ได้ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของจำเลยเป็นประจำ ซึ่งจำเลยเคยลงโทษโจทก์ด้วยการทำทัณฑ์บนและมีหนังสือเตือนหลายครั้ง หลังจากลงโทษ โจทก์ไม่ได้ปรับตัวให้ดีขึ้นแต่กลับประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของจำเลยหนักขึ้นเรื่อยต่อมาประมาณปลายเดือนมกราคม 2535 โจทก์ได้กระทำผิดต่อระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายตลอดจนเงินบำเหน็จแก่โจทก์สำหรับค่าล่วงเวลา โจทก์ได้ตกลงกับจำเลยไว้ตั้งแต่วันแรกที่โจทก์เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยแล้วว่า ช่วงเวลาที่โจทก์ขับรถรับผู้จัดการจากบ้านมาทำงานและขับรถรับผู้จัดการจากที่ทำงานกลับบ้านไม่ถือว่าเป็นเวลาทำงาน และให้ถือเป็นเวลาการเดินทางมาทำงานและเดินทางกลับบ้านตามปกติของโจทก์ส่วนการที่โจทก์ได้ทำงานไปนอกเหนือจากการขับรถรับส่งผู้จัดการโจทก์ได้เบิกและรับค่าล่วงเวลาไปถูกต้องทุกครั้ง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยครั้งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานขับรถได้รับค่าจ้างเดือนละ 7,325 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 โจทก์มี

อาการมีเมาสุราจนไม่สามารถขับรถไปส่งผู้บังคับบัญชากลับบ้านได้ตามหน้าที่ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าว และค่าเสียหาย โจทก์และจำเลยตกลงกันตามเอกสารหมายเลข 15 ว่าการขับรถรับส่งผู้จัดการจากบ้านมาที่ทำงาน และขับรถรับส่งผู้จัดการจากที่ทำงานกลับบ้านไม่ถือว่าเป็นเวลาทำงานถือเป็นการเดินทางมาทำงานและเดินทางกลับบ้านตามปกติของโจทก์โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาในช่วงเวลาดังกล่าวและจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มีความผิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ พินักษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าแม้โจทก์จำเลยจะตกลงกันว่าการขับรถรับผู้จัดการจากบ้านมาที่ทำงานและขับรถส่งผู้จัดการจากที่ทำงานกลับบ้านไม่ถือเป็นเวลาทำงานและให้ถือว่าเป็นเวลาเดินทางมาทำงานและเดินทางกลับบ้านตามปกติของโจทก์ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 15 แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการหลีกเลียงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงตกเป็นโมฆะจำเลยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้โจทก์นั้นข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า โจทก์เป็นลูกจ้างพนักงานขับรถของจำเลย มีเวลาทำงานตามปกติแน่นอนตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา ศาลฎีกาเห็นว่า ระยะเวลาทำงานที่นอกเวลาปกตินี้ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา มีสิทธิได้รับเงินค่าล่วงเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยการที่นายจ้างทำสัญญาางดเว้นไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ โจทก์จึงมีสิทธิได้ค่าล่วงเวลา แต่โจทก์จะมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเป็นจำนวน

เท่าใดเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งศาลแรงงานกลางไม่ได้วินิจฉัยมา สมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาในประเด็นข้อนี้ใหม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะประเด็นในเรื่องค่าล่วงเวลาและให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาในประเด็นเรื่องดังกล่าวใหม่ตามรูปคดี นอกจากนี้ก็แก้ไขคงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ชลิต ประไพศาล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>